

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку
Програма за підтримки ЄС та його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії

Бастіан Файгель
Директор Програми від GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
вул. Велика Житомирська, 20, Київ, 01001
Телефон: +380 (44) 581 27 92

Лист для керівників: ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

E-mail: bastian.veigel@giz.de

16 листопада 2022

Шановні голови громад,

Розпочався, імовірно, найскладніший опалювальний сезон в історії України. Багато регіонів зазнали численних тимчасових відключень електроенергії через обстріли об'єктів української енергетичної інфраструктури з боку російських військ. Вся Україна і вся Європа розуміють, наскільки скрутним є становище служб на місцях, комерційних підприємств та звичайних громадян.

Хоча відключення і тривоги часом переривають наші з вами консультації, а загальна обстановка аж ніяк не сприяє навчанню, «U-LEAD з Європою» продовжує свою роботу і наполегливо закликає вас перебувати з нами на зв'язку і надалі брати участь у наших курсах.

За останні кілька тижнів, U-LEAD запустив, серед іншого, навчальні програми за такими темами як управління побутовими відходами, проєктний менеджмент, просторове планування, «громада, дружня до бізнесу» та інші. Невдовзі ми плануємо запустити окрему навчальну програму щодо комунікацій місцевої влади з громадськістю.



Хоча зазвичай ефект від здобутих знань не є швидким, попередні роки постійного розвитку показали, наскільки належне знання здатне підсилити користь від реформи. Тож не перериваймо освіту, які б негоди їй не перешкоджали, адже ваша кваліфікація – це саме те, що тримає Україну незламною в цей тяжкий час, але це також і те, що рухатиме Україну вперед, коли небезпеки будуть позаду.

Цього тижня наш лист буде присвячено передовсім роз'ясненням від наших партнерів з «Прозорро» і НАЗК, від Податкової служби та інших, а також традиційні оновлення законодавства. Приємного і пізнавального вам читання!

Основні зміни законодавства



1 листопада 2022 Набула чинності [Конвенція](#) Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.



Цілями цієї Конвенції є:

- захист жінок від усіх форм насильства й недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
- сприяння ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок та заохочення дійсної рівності між жінками та чоловіками, у тому числі шляхом надання жінкам самостійності;
- розробка всеосяжних рамок, політики та заходів для захисту всіх жертв насильства стосовно жінок і домашнього насильства та надання їм допомоги;
- заохочення міжнародного співробітництва з метою ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
- забезпечення підтримки та надання допомоги організаціям та правоохоронним органам в ефективному співробітництві для прийняття комплексного підходу до ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства.



24 жовтня 2022 Набув чинності Закон України № [2486-IX](#) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій".



Зокрема передбачені наступні важливі новації в містобудівній сфері:

По-перше, містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях має містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (затвердження містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях за відсутності такого розділу забороняється). По-друге, проектна документація на будівництво обов'язково має містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, у складі якого може передбачатися будівництво захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення, а також проектні рішення щодо врахування вимог пожежної та техногенної безпеки, для:

- об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізосіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізосіб;
- інших об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабміном.

Проектні рішення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;



25 жовтня 2022 Набула чинності Постанова КМУ від 21 жовтня 2022 р. за № [1199](#) «Про затвердження Порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами)».



Даний порядок визначає механізм маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, пошуково-рятувальних суден, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами).

Переліки об'єктів міжнародного гуманітарного права визначаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання на підставі методик, які розробляються та затверджуються окремо.



4 листопада 2022 було внесено [зміни](#) до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”.



Внесені зміни спрощують організацію бюджетного процесу на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, а також удосконалюють організацію роботи учасників бюджетного процесу на місцевому рівні у період дії воєнного стану.

Зокрема, зазначеною постановою Уряду передбачено доповнення щодо особливостей виконання місцевих бюджетів у період дії воєнного стану, які було затверджено постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2022 року № 252, відповідно до яких:

- визначено спрощені умови виконання бюджетних повноважень військовими адміністраціями населених пунктів, обласними, районними та Київською міською військовою адміністраціями;
- надано право начальникам військових адміністрацій населених пунктів у період дії воєнного стану на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, здійснювати повноваження місцевих фінансових органів, у разі неможливості їх функціонування;
- врегульовано питання погодження проектів рішень про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту.

Правова практика



Національне агентство з питань запобігання корупції [оновило](#) Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.



Нові рекомендації містять правові позиції про ситуації, де посадовці найчастіше запитують роз'яснення, поміж яких:

- чи можна посадовцю встановлювати собі надбавки та премії, і як запобігти конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з оплати праці? (п.п. 14.1.6. п. 14.1 розділу 14);
- коли є конфлікт інтересів у керівника, у якого в підпорядкуванні працюють близькі особи? (п.п. 2.2.1. п. 2.1 розділу 2);
- чи є конфлікт інтересів у посадовця, коли він приймає рішення щодо свого керівника (п.п. 2.2.1. п. 2.1 розділу 2);
- чи відсутній конфлікт інтересів у депутатів місцевих рад під час розгляду питань щодо встановлення розмірів місцевих податків і зборів? (п.п. 14.1.2. п. 14.1 розділу 14);
- чи не порушують депутати місцевих рад, які працюють у раді на постійній основі, антикорупційне законодавство під час голосування за рішення про затвердження місцевого бюджету? (п.п. 14.1.2. п. 14.1 розділу 14);
- чи є конфлікт інтересів у керівників закладів освіти, які працюють у цих же закладах за сумісництвом? (п.п. 14.1.4. п. 14.1 розділу 14).

Крім того, оновлено позицію про участь посадовців у заходах, пов'язаних із їхньою службовою діяльністю (конференціях, семінарах, громадських слуханнях тощо), коштом організатора заходу (добові, проїзд, харчування, проживання) (приклад 4 п. 14.3. розділу 14).

НАЗК додало аналіз реальних ситуацій конфлікту інтересів, що мали місце у посадових осіб в їхній діяльності.



Державна податкова служба опублікувала [Інформаційний лист №7/2022](#), темою якого є оподаткування податком на прибуток благодійної та гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану в Україні.



В інформаційному листі йдеться про особливості оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з надання безоплатної допомоги, пов'язаної з потребою забезпечення оборони держави.

У листі ви дізнаєтеся:

- що таке благодійна діяльність та гуманітарна допомога з точки зору законодавства;
- про оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з надання благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги під час воєнного стану;
- про оподаткування неприбуткових операцій з надання благодійної допомоги під час воєнного стану.



Державна податкова служба надала [відповідь](#) на запитання чи підлягає оподаткуванню ПДФО допомога у вигляді вартості автомобіля, наданого багатодітній сім'ї органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою).



Якщо органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою) на виконання наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень затверджується програма соціально-економічного розвитку чи цільова програма з інших питань місцевого самоврядування, в якій передбачено надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї для забезпечення її автомобілем за рахунок коштів місцевого бюджету, то вартість такого автомобіля не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.



Міністерство освіти і науки України у своєму [Листі №1/12502-22](#) від 24 жовтня 2022 року роз'яснило підстави для відрахування дітей з дошкільних навчальних закладів в умовах війни.



Підстави відрахування дітей з дошкільних навчальних закладів перелічені у пункті 13 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами). Зокрема, причиною відрахування може бути невідвідування дитиною навчального закладу протягом двох місяців підряд упродовж навчального року.

Однак, Міністерство наголошує, що воєнний стан в Україні та загроза життю і здоров'ю дітей, що існує, є поважною причиною для невідвідування закладу дошкільної освіти, та застерігає керівників закладів щодо неприпустимості безпідставних виключень дітей із закладів.



ДП «Прозорро» надало [відповіді](#) на популярні запитання щодо змін, які принесла у процеси публічних закупівель Постанова КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 року.



Зокрема, надано інформацію щодо особливостей звітування в системі про закупівлі до 50 тис. грн. та від 50 до 100 тис. грн; а також особливості закупівель комунальних послуг.



Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надало [рекомендації](#) щодо того, як родичам зниклих безвісти отримати пенсію по втраті годувальника.



Через місяць після внесення інформації про зникнення особи безвісти до Єдиного реєстру досудових розслідувань у членів її сім'ї виникає право на отримання пенсії. Рекомендації містять інформацію про коло осіб, яким може бути призначена виплата, пільги, передбачені законодавством, та способи подачі заяви, у тому числі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та портал «Дія».

Можливості для громад

Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я» оголошує конкурси в рамках трьох грантових програм. Загальна сума кожного з грантів з фіксованою сумою не перевищуватиме 1 750 000 гривень (еквівалент 50 000 дол. США).



Грантова програма «Посилення спроможності громади за допомогою стратегічних інструментів для підвищення обізнаності для забезпечення їх ефективної роботи як агентів змін на регіональному рівні»

Мета цієї грантової програми:

- навчити громади використовувати стратегічні інструменти для підвищення обізнаності;
- навчити ЗОЗ та громади спілкуватися з пацієнтами, щоб змінити їхню поведінку при зверненні за медичною допомогою та підвищити обізнаність про переваги медичних реформ (безкоштовні медичні послуги, що покриваються пакетами ПМГ, доступність медичних послуг тощо);
- підвищити обізнаність громад і ЗОЗ щодо антикорупційних підходів та інструментів для зменшення неофіційних платежів у сфері охорони здоров'я.

Грантові заявки необхідно подати **до 25 листопада 2022 року** включно. Більше інформації [за посиланням](#).



Грантова програма «Посилення спроможності медичної спільноти для ефективної діяльності в рамках впровадження реформи охорони здоров'я»

Мета цієї грантової програми:

- скоординувати та відмодерувати діалог між медичними працівниками щодо можливостей в світлі наступних етапів медичної реформи для формування групи прихильників медичної реформи серед медичних працівників;
- вмотивувати медичну спільноту до спілкування з пацієнтами для підвищення обізнаності пацієнтів про переваги медичних реформ і доступних медичних послуг в рамках ПМГ, а також стимулювати медичних працівників брати участь у розробці маршруту пацієнтів і подальшій комунікації цих маршрутів пацієнтам.

Грантові заявки необхідно подати **до 29 листопада 2022 року** включно. Більше інформації [за посиланням](#).



Грантовий конкурс для закладів ПМД Київської, Житомирської, Чернігівської областей

Мета цієї грантової програми: розширити спектр послуг, які надаються на рівні ПМД, побудувати ефективну систему управління якістю, запровадити пацієнторієнтований підхід до надання ПМД. Заклади, які реалізують грант стануть прикладами ефективного та сталого високоякісного надання ПМД.

Грантові заявки необхідно **подати до 7 грудня 2022 року** включно. Більше інформації [за посиланням](#).

Інформаційні матеріали

Для швидкого реагування на виклики сьогодення в сфері управління відходами, експерти U-LEAD підготували [окремі інформаційні матеріали](#) для громад, що приймають ВПО та/або зазнали руйнувань інфраструктури внаслідок військової агресії.

Ці унікальні матеріали є узагальненим досвідом та описують типові проблеми та виклики, які постають перед **громадами, що зазнали руйнувань** та допоможуть таким громадам визначити з чого почати відновлення та забезпечити сталість системи управління відходами на місцевому рівні. Даний інформаційний матеріал також стане корисним під час виконання комплексу відновлювальних робіт, передбачених Постановою КМУ № 1073 від 27 вересня 2022 року «Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Для громад, **які приймають ВПО**, інформаційні матеріали пояснюють як оцінити ступінь впливу ВПО на систему поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), забезпечити послугами місця масового перебування ВПО та забезпечити фінансування послуг з поводження з ТПВ.

З повагою,

Бастіан Файгель
Директор Програми
«U-LEAD з Європою» від
GIZ

Додаток 1.

Легенда тематичних іконок



Місцевий бюджет і фінансова спроможність



Інвестиційна діяльність та економічний розвиток



Управління комунальним майном



Управління земельними ресурсами і просторове планування



Оплата праці в ОМС



Трудові відносини і кадрові питання



Організація діловодства в ОМС



Муніципальні/адміністративні/публічні послуги



Захист прав людини (допомога ВПО, соціальні послуги тощо)



Взаємодія з громадськістю



Міжнародне партнерство



Управління проєктами



Безпека і цивільний захист



Освіта



Охорона здоров'я